

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

Entre:

NOS MOTION CULTURE S.U. LDA, sociedade constituída e existente ao abrigo das leis da República de Moçambique, com sede em Maputo, NUIT: 402163402, representada pelo Sr. Lonely Décio Ismael Osseman, doravante designada “**NOS MOTION CULTURE**” ou “**Parte Divulgadora**”;

E

_____, com sede em Maputo,
NUIT: _____ representada pelo Sr.

_____, na qualidade de
_____, doravante
designada “**Desenvolvedor**” ou “**Parte Receptora**”;

Em conjunto designadas “**Partes**”, e individualmente “**Parte**”.

As Partes acordam celebrar o presente **Acordo de Confidencialidade**, nos termos e condições seguintes:

1. OBJECTO

1.1. O presente Acordo tem por objecto proteger todas as informações, ideias, conceitos, estratégias, documentos, modelos de negócio, informações comerciais e demais elementos relacionados com o projecto idealizado pela **NOS MOTION CULTURE S.U. LDA**, que será desenvolvido em colaboração com a Parte Receptora.

1.2. O projecto consiste, em termos gerais, no desenvolvimento de um **cartão de benefícios e vantagens**, associado ao pagamento de uma quota de adesão mensal e/ou anual, permitindo aos seus membros o acesso a benefícios, descontos, experiências e condições especiais junto de uma rede de parceiros.

1.3. A rede de parceiros poderá incluir, entre outros:

- Restaurantes;
- Cafés e espaços de alimentação;
- Spas e centros de bem-estar;
- Ginásios e estúdios;
- Lojas de suplementos;
- Hotéis e unidades de alojamento;
- Lojas de roupa e calçado;
- Agências de viagens e outras agências de serviços;

- Empresas e marcas ligadas ao lifestyle;
- Empresas de saúde e bem-estar;
- Espaços de entretenimento;
- Outros estabelecimentos, serviços e parceiros comerciais que venham a integrar o projecto.

1.4. A descrição constante da cláusula anterior é meramente indicativa e não representa a totalidade do conceito, modelo comercial ou funcionalidades do projecto.

2. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

2.1. Para efeitos deste Acordo, considera-se **Informação Confidencial** toda e qualquer informação transmitida pela NOS MOTION CULTURE à Parte Receptora, independentemente do seu formato ou meio de transmissão.

2.2. Consideram-se Informação Confidencial, entre outros:

- a) O conceito geral e específico do projecto;
- b) O modelo de negócio;
- c) A estrutura e funcionamento do cartão;
- d) O modelo de subscrição mensal e/ou anual;
- e) A estratégia de aquisição e gestão de membros;
- f) A estratégia de angariação e gestão de parceiros;
- g) A estrutura de benefícios, descontos e vantagens;
- h) A metodologia de funcionamento da rede de parceiros;
- i) Estratégias comerciais, de marketing e comunicação;
- j) Informações sobre potenciais parceiros e parceiros já contactados;
- k) Condições comerciais, propostas, preços, comissões ou modelos de partilha de receitas;
- l) Informações financeiras e projecções;
- m) Apresentações, documentos, briefings, estudos, propostas e materiais de trabalho;
- n) Conceitos de tecnologia, plataformas, aplicações, sistemas ou funcionalidades;
- o) Bases de dados, contactos e informações relativas a clientes, membros ou parceiros;
- p) Know-how, metodologias e processos desenvolvidos pela NOS MOTION CULTURE;
- q) Quaisquer outras informações que, pela sua natureza ou pelas circunstâncias da sua divulgação, devam razoavelmente ser consideradas confidenciais.

3. FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO

3.1. A Parte Receptora compromete-se a utilizar a Informação Confidencial **exclusivamente para efeitos de análise, desenvolvimento, implementação e/ou prestação dos serviços relacionados com o projecto da NOS MOTION CULTURE.**

3.2. A Parte Receptora não poderá utilizar a Informação Confidencial para desenvolver, directa ou indirectamente, projecto, produto, serviço ou modelo de negócio próprio ou de terceiros baseado, total ou parcialmente, nas informações recebidas da NOS MOTION CULTURE.

3.3. A divulgação de Informação Confidencial a colaboradores, consultores, programadores, fornecedores ou subcontratados da Parte Receptora apenas será permitida quando estritamente necessária para a execução do projecto e desde que essas pessoas estejam sujeitas a obrigações de confidencialidade equivalentes às previstas neste Acordo.

4. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO

4.1. A Parte Receptora obriga-se a manter em absoluto sigilo todas as Informações Confidenciais recebidas.

4.2. É expressamente proibida a divulgação, transmissão, publicação, reprodução ou disponibilização, total ou parcial, da Informação Confidencial a qualquer terceiro sem autorização prévia e escrita da NOS MOTION CULTURE.

4.3. A Parte Receptora não poderá apresentar o conceito ou qualquer parte substancial do projecto a potenciais investidores, parceiros comerciais, concorrentes ou terceiros sem autorização prévia e escrita da NOS MOTION CULTURE.

5. PROTECÇÃO DO CONCEITO E DA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

5.1. As Partes reconhecem que o projecto e o seu conceito foram **idealizados e apresentados pela NOS MOTION CULTURE S.U. LDA.**

5.2. O acesso da Parte Receptora às informações do projecto não lhe confere qualquer direito de propriedade, participação, titularidade ou licença sobre o conceito, modelo de negócio ou oportunidade comercial.

5.3. A Parte Receptora não poderá, directa ou indirectamente, utilizar o conceito ou informações obtidas durante a colaboração para criar, desenvolver, promover ou participar num projecto concorrente ou substancialmente semelhante, salvo mediante autorização expressa e escrita da NOS MOTION CULTURE.

5.4. A Parte Receptora compromete-se igualmente a não contornar ou procurar estabelecer, por sua própria iniciativa,

relações comerciais com parceiros, investidores, fornecedores ou outros contactos apresentados pela NOS MOTION CULTURE no âmbito do projecto, quando tal acto tenha como finalidade retirar a NOS MOTION CULTURE da relação comercial ou explorar autonomamente a oportunidade apresentada.

6. PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. O presente Acordo não implica qualquer cessão ou transferência de direitos de propriedade intelectual pertencentes à NOS MOTION CULTURE.

6.2. Conceitos, marcas, nomes, estratégias, materiais, conteúdos, documentos, metodologias e elementos previamente desenvolvidos pela NOS MOTION CULTURE permanecem propriedade desta.

6.3. Quaisquer direitos sobre materiais, sistemas, plataformas, interfaces, conteúdos ou outros elementos especificamente desenvolvidos para o projecto serão regulados por acordo próprio entre as Partes, quando aplicável.

6.4. A Parte Receptora não poderá registar em seu próprio nome marcas, domínios, conceitos, elementos distintivos ou outros direitos relacionados com o projecto que possam prejudicar os direitos ou interesses da NOS MOTION CULTURE.

7. EXCEPÇÕES À CONFIDENCIALIDADE

As obrigações previstas neste Acordo não serão aplicáveis às informações que a Parte Receptora consiga demonstrar:

- a) Já serem públicas no momento da sua divulgação;
- b) Tornarem-se públicas sem violação deste Acordo;
- c) Já serem legitimamente conhecidas pela Parte Receptora antes da sua divulgação;
- d) Terem sido obtidas legitimamente de terceiros sem obrigação de confidencialidade; ou
- e) Tenham de ser divulgadas por força de lei ou determinação de autoridade competente, devendo, sempre que legalmente permitido, a NOS MOTION CULTURE ser previamente informada.

8. DEVOLUÇÃO OU DESTRUIÇÃO DE INFORMAÇÃO

8.1. Mediante solicitação da NOS MOTION CULTURE, a Parte Receptora deverá devolver ou destruir todos os documentos, ficheiros, apresentações, bases de dados e demais materiais que contenham Informação Confidencial.

8.2. A obrigação aplica-se igualmente a cópias físicas ou

digitais, salvo quando a sua conservação seja legalmente obrigatória.

9. AUSÊNCIA DE GARANTIA OU OBRIGAÇÃO DE PARCERIA

9.1. A assinatura deste Acordo não obriga nenhuma das Partes a celebrar qualquer contrato de desenvolvimento, parceria, investimento ou prestação de serviços.

9.2. O presente Acordo destina-se exclusivamente a regular a confidencialidade das informações partilhadas no âmbito da análise e desenvolvimento do projecto.

10. PRAZO DA CONFIDENCIALIDADE

10.1. As obrigações de confidencialidade previstas no presente Acordo **não estarão sujeitas a prazo determinado**, mantendo-se em vigor enquanto a informação abrangida conservar natureza confidencial ou não se tornar legitimamente pública por meios que não resultem de violação deste Acordo.

10.2. O termo de qualquer colaboração entre as Partes não extingue as obrigações de confidencialidade assumidas neste Acordo.

11. VIOLAÇÃO DO ACORDO

11.1. Qualquer utilização, divulgação, reprodução ou exploração não autorizada da Informação Confidencial será considerada violação do presente Acordo.

11.2. Em caso de violação, a Parte infractora poderá ser responsabilizada pelos danos e prejuízos causados à Parte lesada, sem prejuízo de outros direitos ou medidas legalmente aplicáveis.

11.3. A NOS MOTION CULTURE poderá igualmente solicitar a cessação imediata de qualquer utilização ou divulgação não autorizada da Informação Confidencial.

12. BOA-FÉ

As Partes comprometem-se a actuar de boa-fé, transparência e lealdade durante qualquer colaboração relacionada com o projecto, evitando qualquer conduta que possa prejudicar os interesses comerciais legítimos da outra Parte.

13. LEI APLICÁVEL E FORO

13.1. O presente Acordo será regido pelas leis da **República de**

Moçambique.

13.2. Para resolução de qualquer litígio emergente da interpretação ou execução deste Acordo, as Partes procurarão, em primeiro lugar, alcançar uma solução amigável.

13.3. Não sendo possível alcançar uma solução amigável, será competente o foro legalmente competente da cidade de **Maputo**, com renúncia a qualquer outro, salvo disposição legal imperativa em contrário.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O presente Acordo constitui o entendimento entre as Partes relativamente à matéria de confidencialidade aqui regulada.

14.2. Qualquer alteração ao presente Acordo deverá ser realizada por escrito e assinada por ambas as Partes.

14.3. A eventual nulidade ou inexecutibilidade de alguma disposição não afectará a validade das restantes disposições do presente Acordo.

14.4. O presente Acordo poderá ser assinado em formato físico ou electrónico, produzindo ambas as formas os efeitos legalmente admissíveis.

Maputo, 14 de Agosto de 2026

**PELA NOS MOTION CULTURE S.U. LDA
DESENVOLVEDOR / EQUIPA**

Nome: Delfio Naldo Gilberto Manuel
Mave consultoria e serviços, su

Cargo: Director de Projectos

Representante: _____

Assinatura: _____

Delfio Naldo

PELO

Empresa: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____